



OPINIÃO

O que muda para as empresas com a sanção do Código de Defesa do Contribuinte

Ana Lucia Schmitz Arndt

17 de fevereiro de 2026, 13h15

[Empresarial](#) [Tributário](#)

A recente sanção, com vetos, do Código de Defesa do Contribuinte marca um novo momento na relação entre o Fisco e as empresas brasileiras. Um dos pontos centrais da nova legislação é o endurecimento das regras de combate ao chamado devedor contumaz.

A norma, já em vigor, estabelece critérios objetivos para caracterizar contribuintes que deixam de recolher tributos de forma planejada, reiterada e proposital, utilizando o não pagamento como estratégia de negócio.

No âmbito federal, a lei define como devedor contumaz o contribuinte que possua dívida tributária superior a R\$ 15 milhões e equivalente a mais de 100% do seu patrimônio conhecido. Estados e municípios poderão estabelecer regras próprias, mas, na ausência de regulamentação local, prevalece o critério federal.

É importante destacar que a legislação não se aplica ao contribuinte eventual, que enfrenta dificuldades financeiras pontuais ou possui débitos em discussão administrativa ou judicial. O foco está nas estruturas empresariais que adotam o inadimplemento sistemático como forma de obter vantagem competitiva, reduzindo artificialmente seus custos e distorcendo a concorrência.

Restrições ao devedor contumaz

Uma vez classificada como devedora contumaz, a empresa passa a enfrentar restrições que vão muito além da cobrança do débito tributário. Entre as principais consequências previstas na lei, destacam-se a perda de benefícios fiscais, como regimes especiais, incentivos e isenções tributárias; impedimento de participar de licitações e contratos com o poder público, em qualquer esfera; vedação ao uso da recuperação judicial, instrumento essencial para empresas em reestruturação financeira; possibili

[APOIO](#)



cobrança e fiscalização tributária.

Na prática, trata-se de um conjunto de sanções que impacta diretamente a governança, a reputação e a viabilidade econômica da empresa, reforçando a necessidade de conformidade fiscal contínua.

Apesar do rigor das penalidades, a lei prevê a instauração de processo administrativo prévio, com garantia do contraditório e da ampla defesa. A classificação como devedor contumaz exige comprovação de que o não pagamento foi deliberado e recorrente, o que reforça a importância de uma atuação jurídica técnica desde as fases iniciais de qualquer procedimento fiscal.



Spacca

Esse ponto é fundamental para evitar enquadramentos indevidos, especialmente em setores mais expostos a litígios tributários complexos ou a oscilações econômicas relevantes.

Vetos no Código do Contribuinte

A sanção presidencial veio acompanhada de vetos importantes, especialmente em dispositivos que flexibilizavam garantias e ampliavam benefícios em programas de conformidade tributária. Segundo o governo, tais medidas poderiam gerar risco fiscal e aumento do gasto tributário da União.

Do ponto de vista jurídico, os vetos reforçam uma postura mais conservadora do Estado na gestão do crédito tributário, ao mesmo tempo em que ampliam a responsabilidade das empresas em manter um controle rigoroso de seus passivos fiscais.

Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Contribuinte, o recado é claro: o inadimplemento tributário estratégico deixa de ser tolerado. Por outro lado, a legislação também preserva e incentiva os chamados bons pagadores, que poderão contar com atendimento diferenciado, maior previsibilidade e estímulo à autorregularização.

Enfrentamento do mau pagador

Além do endurecimento contra o mau pagador, a sanção sinaliza uma mudança necessária de paradigma na relação entre o Fisco e o empresariado. Pela primeira vez de forma mais estruturada, a legislação passa a diferenciar quem enfrenta dificuldades e busca soluções de quem adota o inadimplemento como prática recorrente. Trata-se de um passo importante para valorizar o empresário que mantém suas obrigações em dia, estimulando a regularidade fiscal, a negociação de débitos e a autorregularização, em um cenário historicamente marcado pelo tratamento uniforme de contribuintes com condutas muito distintas.

prevenção passa a ser não apenas uma boa prática, mas um elemento essencial para a continuidade e sustentabilidade dos negócios em um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso.

Ana Lucia Schmitz Arndt

é advogada tributarista no escritório Flávio Pinheiro Neto Advogados.

VER COMENTÁRIOS

Tags: **Código de Defesa do Contribuinte** **devedor contumaz**

      [compartilhe](#)

RECEBER

 Encontrou um erro? **[Avise nossa equipe!](#)**

Leia também



OPINIÃO
Lei enfraquece transação tributária e libera pedidos de falência



OPINIÃO
Lei Complementar 225 aproxima direito tributário com o societário



OPINIÃO
Inaplicabilidade da extinção de punibilidade ao devedor contumaz



OPINIÃO
Lei do devedor contumaz é incompatível com preservação da empresa



OPINIÃO
Código de Defesa do Contribuinte mira relação historicamente desigual



OPINIÃO
Código do Contribuinte classifica regras para devedores do Fisco



Consultor Jurídico 2026. Todos os direitos reservados.
Rua Wisard, 23 – Vila Madalena – São Paulo/ SP – CEP: 05434-080
ISSN 1809-2829
www.conjur.com.br

